

통 보

1. 제 목 : 계약보증금 및 인지세 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■

3. 내 용

가. 업무개요

계약담당자는 계약을 체결하려는 자가 계약보증금을 납부하도록 해야 하며, 도급 계약 시에는 인지세법에 따른 인지세를 납부하여야 합니다.

나. 계약보증금 납부에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

정부에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」를 시행하여, 국가계약법 시행령에 근거하는, 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례의 적용 기간에 대하여 고시하고 있습니다.

이에 본사 계약관리부에서는 「계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획(3차) 시행(계약관리부-2313, '21.7.1.)」을 수립하여 각 소속기구에 신속한 계약 추진과 예산 조기 집행의 적극적인 협조를 독려하는 한편, 대금 지급 시 간소화된 절차 등으로 인해 부실한 검수가 발생하지 않도록 철저히 관리하라는 내용의 공문을 시행한 사실이 있습니다.

따라서 우리 공단 본사 및 소속기구에서는 경기침체 해소 활성화 계획에 따라 정부 방침에 적극적으로 동참하여 정확하게 업무를 추진하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■ 입찰·수의계약(물품구매·공사·용역) 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따른 계약보증금 인하 요율을 적용하지 않은 사례(12건)를 확인하였습니다.

다. 인지세 납부에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의 의무) 제1항에서 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때는 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 하였습니다.

같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 따르면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조 제2항 제1호에 따른 종이문서용 전자수입인지를 첨부하여 납부하여야 하며, 다만 대통령령으로 정한 인지 세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하는 것을 갈음할 수 있습니다.

따라서, ■■에서는 공사·용역·물품구매(직접 제조) 관련 법령에 따라 인지세 납부 여부를 면밀히 검토하여 업무를 추진하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■에서는 물품 제조가 아닌 단순 물품구매계약 관련은 인지세 납부 대상이 아님에도 [표 2]와 같이 15건(610천원)에 대하여 인지세를 징구한 사실이 있습니다.

[표 2] 인지세 오 징구 내역

구분	계약건명	계약일자	계약금액(천원)	인지세(원)	담당자
물품	현수보행재활장비 구입	2021-11-24	49,000	40,000	정해균
	상두대 구매	2021-12-08	44,640	40,000	정해균
	기립재활장비(허그)	2021-12-20	44,000	40,000	정해균
	심리안정치료실 장비 구매	2022-01-03	43,800	40,000	정해균
	작업치료도구 구매	2022-01-06	21,950	20,000	정해균
	주간보호센터 그룹형 운동 재활장비 구매	2022-01-13	21,950	20,000	정해균
	▣▣ 간호장비 69종 구매	2022-01-13	102,611	150,000	정해균
	▣▣ 물리치료장비 22종 구매	2022-01-13	77,100	70,000	정해균
	린넨장 구매	2022-01-21	40,000	40,000	정해균
	간판석 구매	2022-01-27	15,000	20,000	정해균
	공구 287종 구매	2022-03-16	21,551	20,000	정해균
	수납비품 구매	2022-03-30	12,037	20,000	정해균
	가전제품(냉장고, 세탁기 등 11종) 구매	2022-04-12	40,541	40,000	정해균
	생활용품 구매	2022-04-19	14,207	40,000	정해균
	생활용품 단가 계약	2022-06-21	11,204	10,000	이은석
	합계			610,000	

4. 관계기관 의견

- 관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▣▣장은

- 향후, 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 계약 관련 정부 정책을 철저히 이행해 주시고,
- 법령을 준수하여, 인지세의 부당한 징구가 발생하지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)